清城区“10·3”一般道路交通事故调查报告

2022年10月3日13时54分许，位于清城区东城街辖区内大学城东路广东岭南职业技术学院路段，粤R08718D号清远市粤运公共交通有限公司的大型新能源汽车与一辆自行车发生碰撞，造成自行车搭乘人员死亡。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于10月4日成立了由区应急管理局、区公安分局交警大队、区交通运输局、区教育局、区总工会、东城街道办事处等有关单位组成清城区“10·3”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事相关（企业）人员情况

1.清远市粤运公共交通有限公司（以下简称“粤运公司”）;社会信用代码:91441802197572642Q;注册资本:人民币壹仟柒佰万元;法定代表人:何国明;类型:有限责任公司

(非自然人投资或控股的法人独资);成立日期:1981年12月1日;期限:长期;经营范围:客运站经营;普通货运;县内包车客运;县际包车客运;市际包车客运;省际包车客运;县内班车客运;县际班车客运;市际班车客运;省际班车客运;汽车租赁;出租客运;货运站经营;公共客运;校车服务;机动车修理和维护;车辆拯救;车辆技术鉴定;汽车配件零售;物业出租;广告业;停车场服务;装卸搬运和运输代理业;租赁和商务服务业;批发和零售业;车辆检验服务;电动车充换电服务;电信移动代办业;保险兼业代理(短期人身意外伤害险);普通货物道路运输。住所:清远市新城凤鸣路八号汽车总站综合大楼4B;登记机关:清远市清城区市场监督管理局,发证日期:2021月12月7日。

清远市粤运公共交通有限公司清新分公司:负责人:何国明;类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资);成立日期:2022年1月27日;期限:长期;经营范围:道路旅客运输站经营;道路旅客运输经营;城市公共交通;道路货物运输(不含危险货物);校车运营服务;一般项目:道路货物运输站经营;机动车修理和维护(不含喷漆);汽车拖车、求援、清障服务;汽车零配件零售;非居住房地产租赁;停车场服务(室内停车);装卸搬运;国内货物运输代理;机动车充电销售。营业场所:清远市清新区太和镇清新大道29号城北客运站内首层B区客运功能区域03卡位;登记机关:清远市清新区市场监督管理局;登记日期:2022年1月27日。

道路运输经营许可证：粤交运管许可 清 字441800000001号；有效期2023年9月30日；经营范围：经营范围：市际班车客运，县际班车客运，县内班车客运，客运站经营，普通货运，出租客运，公共客运，二类机动车维修（大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修）。发证机关：清远市交通运输局，发证日期：2022年3月11日。

2.粤R08718D号大型普通客车驾驶人：余某辉，男，身份证号码：44182419790******3；住址：广东省连州市九陂镇南石塘村委会南庄社57号；准驾车型：A1A2D；有效期：2082年9月1日；道路运输从业人员资格证号：44182419790******3；从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员；有效期：2027年8月11日；核发机关：清远市交通运输局。事发时经公安交警现场提取样本检测，余某辉无毒驾、酒驾行为。2022年6月1日上岗前经粤运公司培训考核合格，岗位为驾驶员。

3.自行车骑车人成某浩，男，身份证号：44180220131******5，住址：广东省清远市清城区东城平塘村委会新三村2号。

4.自行车搭乘人刘某宇，男，身份证号：441802201609******8，住址：广东省清远市清城区东城平塘村委会新三村21号。其本人已在事故中死亡。

（二）事故车辆情况

1.粤R08718D号大型普通客车所有人：清远市粤运公共交通有限公司清新分公司，品牌：宇通；型号：

ZK6115BEVG13C; 车辆识别代号: LZYTBGCW4K1042429; 发动机号: MIE001421K; 检验有效期: 2023 年 11 月 30 日。道路运输证: 粤 交运管 清 字 441800015261 号; 发证机关: 清远市清新区交通运输局; 发证日期: 2022 年 4 月 6 日。商业保险单号: 10466033901417403454; 有效期至: 2022 年 11 月 14 日止; 强制保险单号: 10466033901417403461; 有效期至 2022 年 11 月 7 日止; 保险公司: 中国平安财产保险股份有限公司。

（三）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于清城区东城街道辖区内大学东路广东岭南职业技术学院路段，道路呈东西走向，沥青，路面完好，干燥，视线良好，道路的交通警示标识、标志、标线清晰。

2.事故发生后，清城区交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况和事发时车速进行检验鉴定意见为: 粤 R08718D 号大型普通客车的制动系统、转向系统、照明信号装置均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定; 行驶系统不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第 9.1.3 条的相关规定; 事发时的车速的行驶速度约为 60-61KM/h。

3.无号牌人力自行车的制动系统不符合（GB3565-2005）《自行车安全要求》第 5.1 条的规定; 转向系统和行驶系统均符合(GB3565-2005)《自行车安全要求》第 18 条的相关规定。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年10月3日13时54分许，余某辉驾驶粤R08718D号大型普通客车，沿清城区大学东路由西往东方向行驶，行驶至清城区广东岭南职业技术学院路段时 ，与成某浩骑行的自行车搭载刘某宇横穿马路发生碰撞，造成搭乘人刘某宇死亡，成某浩受伤，自行车损坏的交通事故。

（二）事故应急处置

2022年10月3日14时02分，清城区交警大队源潭中队接警情，14:18分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。15时24分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事故发生后，清城区委区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导亲自到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经区公安分局交警大队调解，粤运公司垫付死者家属7.2万元丧葬费，相关的善后赔偿事宜已由保险公司按程序处理中。

三、职能部门和企业履职情况

1.区交通运输管理局按照规上运输企业的检查计划进行行业监管，2022年度3月24日、6月14日、9月19日对粤运公司安全生产诚信评价监督，开展安全生产专项检查2次，发出限期整改通知书1份，并已完成整改。针对企业发生交

通事故后，区交通运输局10月6日组织粤运公司对该起交通事故进行警示约谈会议，要求加强“人、车、企”安全管理工作，分析事故原因，举一反三，克服麻痹大意，切实提高驾驶员安全行车意识。

2.粤运公司建立健全全员安全生产责任制，组织制定各项安全生产规章制度操作规程；设置安全生产管理机构各运输站点配备专职安全管理人员并持证上岗；组织制定并实施安全生产教育培训计划，保障安全生产资金费用的投入；制定安全生产检查和隐患排查制度；组织制定生产安全事故应急预案。

四、事故原因分析、性质

（一）事故原因

（1）直接原因

依据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202200009 00号:

1.粤R08718D号大型普通客车驾驶员余某辉，驾驶机件不符合技术标准的机动车超速未确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条

第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故的一方面过错；成某浩未满12岁在道路上驾驶不符合安全技术标准的非机动车横过机动车道未下车推行确认安全通过，违反《中华人民共和国道路交通安全实施条例》第七十二条第一款第一项关于“在道路上驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵守下列规定：（一）驾驶自行车、三轮车必须年满12周岁。”《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第三款关于“非机动车的外形尺寸、质量、制动器‘车铃和夜间反光装置，应当符合非机动车安全技术标准。”、《中华人民共和国道路交通安全实施条例》第七十条第一款关于“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

3.余某辉承担事故同等责任，成某浩承担事故同等责任。

（二）事故性质

经调查组调查认定：清城区“10·3”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1.粤R70518号重型特殊结构货车驾驶人余某辉，在驾驶车辆遇右侧路口时未注意观察，减速通过，对事故发生负有同等责任。建议公安机关按照相关规定对其进行处理。

2.自行车骑行人成某浩，在横过马路时，未下车推行确保安全，且骑行横过马路，对事故发生负有同等责任。鉴于其未成年，建议当事人所负法律责任由其法定监护人代为履行。

3.粤运公司已认真履行安全生产管理职责，建议不予处罚。

4.驾驶人余某辉，建议粤运公司按照公司相关的管理规定，对其进行处理。

五、事故防范措施意见建议

1.交通运输企业要定期组织全员驾驶人观看道路交通事故视频录像，通过案例与驾驶人认真剖析事故成因，总结事故经验教训，以血淋淋事故案例深刻警醒教育驾驶员，提高驾驶人的安全驾驶意识，做到规范驾驶、文明驾驶，杜绝减少各类交通安全事故的发生。

清城区“10·3”一般道路交通事故调查组

2023年5月6日